

בלפור קוֹיִתִי, משרד עורכי דין ועטריון

Balfour Kivity, Law office & Notary

טל' רב קווי: 08-6270074, פקס: 08-6272363 fax: 08-6272363, 75 באר שבע, Ha'palmach st 75 Beer-sheva, 84212
E-Mail: Balfour@kivitylaw.co.il

Balfour Kivity, Adv & Notary. LLB, B.A

Raphael Kivity, Adv & Notary. LLM, MBA

Osnat Kivity, Adv. LLB, B.A

Aviad Ben-old, Adv. LLB

Luba Stavisky, Adv & Notary. LLB

Shirly Hadar, Adv. LLB

ט"ז סיון תשע"ו

22 יוני 2016

שוגר במייל: law@ZICHRONI.COM

בלפור קוֹיִתִי, עו"ד ועטריון, בוגר מדע המדינה וקרימינולוגיה

רפאל קוֹיִתִי, עו"ד ועטריון, מוסמך במשפטים ומוסמך מינהל עסקים

אנסת קוֹיִתִי, עו"ד, בוגרת פילוסופיה

אביעד בן-אולד, עו"ד

לובה סטביסקי, עו"ד ועטריון

שירלי חדר, עו"ד

לכבוד

עו"ד אמנון זכרונני

דרך מגדאל 5

הוד השרון 4534205

נכבדי,

הנדון: 1. מוניטין חברה לקידום התעשייה בע"מ 2. שמש על הים בע"מ

1. לבקשתך הנני מעביר אליך במצ"ל את הרקע, הנתונים והמסמכים המפורטים להלן:

א. מוניטין ... בע"מ

1. בשנת 1999 או בסמוך לכך, טללי הנגב בע"מ, רכשה את המניות מאת ארליך והעסקה נעצרה בגלל התנגדות של שותפו, צבי כהן, אשר בעקבותיה התקיימה בוררות ממושכת שארכה למעלה מחמש שנים, בפני יחזקאל פלומין (רו"ח ועו"ד) אשר בסופו של יום התפצלו הזכויות הרשומות במקרקעין על שמו של ארליך לשני חצאים.

2. טללי הנגב ביטלה את ההסכם שנחתם עם ארליך ותחתיו נחתמו שני הסכמים עם כל אחד מהשותפים. בהתאם לכך שלטונות המס, לאחר דין ודברים עימם, בין השותפים הגיעו להסכמות ושולמו מסי הרכישה ושבת.

3. בהמשך נדרשנו לשני הליכים משפטיים האחד מול בנק מזרחי טפחות בגין צ'קים שחוללו חזור ושוב והשני מול אבנר ארליך בטענות שלא קיבל את מלוא התמורה.

4. טללי הנגב בע"מ ורמ-דר... בע"מ, נטלו הלוואות מכל אחד מהאחים - משה שמש ויונה שמש, הן ישירות מהאחים והן באמצעות חברת נאמנות בשם **Shieldhill company S.A.** במהלך השנים כיועצים משפטיים שקלנו ונדרשנו להבטיח את פירעון ההלוואות שניתנו כאמור, רשמנו שיעבוד לטובת משה שמש על המקרקעין ובהמשך לכך, הואיל ומניותיה של **Shieldhill** שייכים לשני האחים והחלקים שווים, הוסב השיעבוד בשיעור של 90% ל-**Shieldhill** והותרנו על-פי הדין 10% מהמניות בידי משה שמש.

ב. שמש על הים בע"מ

1. החברה נוסדה בשנת 2001 למטרת רכישת הבית של מפלגת העבודה ברח' הירקון בת"א. העסקה שהייתה על סף חתימת הסכם, נכשלה ובהמשך היה נסיון לעסקה אחרת בין שמש על הים בע"מ לבין **צמנט קל... בע"מ** החברה נתנה ערבות בנקאית ל – **צמנט קל... בע"מ**, מקדמה בדרך של ערבות בנקאית עבור רכישת המפעל, גם עסקה זו נכשלה והערבות הבנקאית הושבה למשה שמש באמצעות משרדנו.

2. פרויקט סוקולוב להקמת מבנה מגורים כ-190 יח"ד

תחילתו של הפרויקט הוא ברכישת המקרקעין מאת דיור ב.פ. בע"מ ע"י טללי הנגב בע"מ, אשר לאחר מכן מכרה את המקרקעין לחברת נוגה אלקטרוניקה בע"מ כעבור זמן ניכר, מכרה נוגה אלקטרוניקה בע"מ באמצעות כונס נכסים לחברת שמש על הים בע"מ את המקרקעין ולאחר מכן זו האחרונה מכרה את המקרקעין לי.ח. דמרי בע"מ.

3. בחודש מרץ 2012 מניותיה של מוניטין... בע"מ שהיו באחזקתה של טללי הנגב בע"מ ובניהולו של מנהלה, עברו לאחזקתה של שמש על הים בע"מ וזאת כדי להבטיח פירעון ההלוואות והחובות של טללי הנגב (ורם דר) לאחים שמש.

4. עד לאחרונה, אני החזקתי במניותיה של שמש על הים בע"מ בנאמנות לטובת משה שמש ויונה שמש בחלקים שווים. ובמקביל לכך, נעשתה הסבה של הסכמי השכירות עם שלמה סיקסט - ממוניטין ו/או טללי הנגב לשמש על הים בע"מ, כשבאחרונה, אתה הצטרפת כמנהל נוסף או כמזכיר החברה, כאשר שנינו ביחד בחתימתנו ובצירוף חותמת החברה מחייבים את החברה לכל דבר ועניין.

5. חשבונות שמש על הים מאז 1.3.2012 ועד ל-31.5.2016

עסקיה של שמש על הים מתמקדים בהכנסות מדמי שכירות ובהוצאות בעיקר תכנון ומיסים כמפורט להלן:

א. הכנסות:

הכנסותיה של שמש על הים, הינם רק מדמי שכירות של המגרש משלמה סיקסט בע"מ, בהתאם להסכם שכירות שנחתם בין שמש על הים בע"מ לבין שלמה סיקסט בע"מ, החל מהיום בו עברו המניות של טללי הנגב במוניטין לשמש על הים.

הסכם השכירות מסתיים לאחר ניצול האופציה ביום 28.2.17.

ב. הוצאות:

1. שכר תכנון למשרד האדריכלים לרבות יועץ תנועה.
 2. שכר שמאות לעודד האושר.
 3. שכר לגיאוקרטוגרפיה עבור סקר היצע וביקוש.
 4. שכר הנה"ח ורו"ח.
 5. ריטיינר למשרד עוה"ד בלפור קויתי ולאחרונה גם למשרד עוה"ד אמנון זכרוני.
 6. שכ"ע לראובן שירי שהופסק בחודש אוקטובר 2015.
 7. החזר ליונה שמש ע"ח הלוואת בעלים בכפוף להתחשבות בין בעלי המניות בסך 400,000 ₪.
 8. משיכות לשירי ויצמן 190,000 ₪.
 9. מס הכנסה בעבור מוניטין על חשבון הסדר 400,000 ₪.
 10. ניכוי מ"ה במקור נכון ל- 31.12.15 בעבור שמש על הים בע"מ 316,217 ₪.
 11. תשלום עבור ביקורת ועריכת 14 דוחות שנתיים לחברת מוניטין 140,000 ₪.
2. מצ"ב, הנני מעביר אליך רישום מפורט של ההכנסות וההוצאות מחודש מרץ 2012, מועד בו שמש על הים, חתמה על הסכם השכירות עם שלמה סיקסט, כל שנה בנפרד ובמצטבר כשהם ערוכים וחתומים ע"י משרד רוה"ח שכטר מס קריספל המדברים בעד עצמם.
- אגב כך, עובר להעברת מניותיה של מוניטין מטללי הנגב לשמש על הים, היו קיימים הסכמי שכירות בין טללי הנגב... בע"מ ו/או מוניטין... בע"מ לבין שלמה סיקסט על מחצית המגרש ואילו על המחצית השנייה היה קיים הסכם עם קל אוטו... בע"מ, אשר בזמן מן הזמנים במהלך תקופת השכירות העבירה בהשכרת משנה ללובינסקי... בע"מ.
- חלק מהתקופה השטח היה ריק, לא הוחזק – לא ע"י לובינסקי ולא ע"י קל אוטו. מזה זמן רב, שהעירייה דורשת עבור אותה תקופה תשלום ארנונה ונכון לעכשיו מתקיימים דיונים ממושכים עם שלטונות העירייה. על כך מסרתי לך עוד בשיחותינו הראשונות.
3. יתרת הפתיחה של חשבונה של שמש על הים, שלא הייתה פעילה שנים רבות מאז עסקת סוקולוב, הייתה קיימת יתרת פתיחה ליום 1.1.12 – בסך של 3,028 ₪. והיתרה נכון 31.5.2016 הינה 526,510 ₪.
4. לעניין המפרט הכספי שמטעם מנהל מקרקעי ישראל, לפי בקשתו של מר משה שמש, הועבר אליו המפרט הכספי המצוי, (מצ"ב) אשר לגביו קיימת השגה. במו"מ עם המנהל, הסכים המנהל בניגוד לקבלות המצויות בידו כי, ארליך שילם 80% משווי המקרקעין (בתנאי חכירה לא מהוונת) לעומת 71% כטענתו של המנהל בהתאם לקבלות המצויות בידו. ועוד הסכים המנהל במו"מ לבטל חלק מתקופת דמי השימוש שהיא מעבר לתקופת ההתיישנות. אלא מאי, החומר הועבר להנהלה הראשית ב"ם, לפני כשנתיים והם דרשו חוות דעת משפטית מהיועץ המשפטי שלהם במחוז וזו נשלחה אליהם מזה זמן רב.
- אנו חוזרים ושבים (לא דוחקים), בבקשה להעביר אלינו סופית את המפרט הכספי המתוקן והם חוזרים ומבטיחים, חזור ושוב לעשות כן בהקדם.
- כאן עומדת השאלה, אם להמשיך את הטיפול עם רשות מקרקעי ישראל (כשמה כיום) על בסיס תוכניות הבינוי שעל פי הת.ב.ע הקיימת לפיה הייעוד הינו מסחר וכי המפרטים הכספיים וההשגות שהיו עד כה למפרטים אלה יתייחסו לדמי היתר ביעוד של מסחר ואילו כיום אנו מטפלים בשינוי הת.ב.ע למגורים (270 יח"ד) ושטח מסחרי.

בהיוועצות שקיימתי עם השמאי, עודד האושנר וגם בשיחות בלתי פורמאליות עם המנהל יש תחילה לקבל מפרט כספי על פי תוכניות הבינוי שמצויות במנהל תחת השם טללי הנגב בע"מ ואחר כך, להגיש תוכניות על פי הת.ב.ע. החדשה וכן לבצע העברה מטללי הנגב...בע"מ לשמש על הים בע"מ כמובן, שמחייבת תשלום דמי היתר חדשים בהתאם לתוספת היעוד, תשלום מס רכישה, מס שבת והיטל השבחה.

5. נראה לי, כי אין מקום בשל היחסים הלא תקינים בין משרדנו למר שירי ויצמן כדי להעיב על יחסים בין משרדנו לאחים שמש ואין לי ספק כי מר שירי ויצמן עושה הכל כדי להכפיש את שמי ובכך להסית את האחים שמש כלפי. מצידו הגשתי ביום 3.11.15, אוגדן המכיל עשרות של מסמכים עם נתונים מפורטים אחד לאחד, אשר תוצאתם היא, שקיימת יתרת חוב של שירי וחברות הקשורות לו כלפי משרדנו בסכום של כ - 356,000 ₪.

6. משרדנו שירת ומשרת בנאמנות וביושר את האחים שמש ובשיחתי עימך וגם עם משה שמש אני מסכים, כי ימונה בורר, אשר יכריע במחלוקות, הקיימות בני לבין מר שירי ויצמן ו/או מי מהחברות הקשורות שקיבלו שירותים משפטיים באמצעותו.

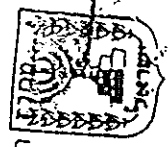
הדרדרות ביחסים ביני לבין שירי ויצמן לא ישרתו את המטרה שכן בפני האחים שמש עומדים אתגרים ארגוניים, משפטיים בעלי משקל ומינוי בורר יפה שעה אחת קודם.


בכבוד,

בלפור קויתי, עו"ד
העתק: משה שמש – במייל moshelondon@hotmail.com
יונה שמש – במייל y/shamash@gmail.com
שירי ויצמן – במייל shiriw5@gmail.com

26/01/99
מס' תיק מס' 60824504
מס' חשבונית 976453798
עיריית ירושלים
אגף

07-294777 07-230846 פקס 84101 בי"ש 233.7 ת"ד צבי. דרך בן צבי. שעות קבלת קהל: א.ב.ד.ה 13:30 - 8:00 יום ב' גם בשעות 14:00 - 15:00 יום ג', ד' ו' וערבי חג אין קבלת קהל



כבוד מדינת ישראל
וועד הפיקוח על הקרקע
ירושלים 93841

הנדון: מפרט כספי (הנכס: גוש 038049 חלקה 0035 מגרש 124 באר שבע, המטרה: מסחר ושרותים) שינוי יעוד/ניצול

- א. הריני להודיע כי:
- השטחי הממשלתי במכתבו מיום 14/07/99 קבע את שווי הקרקע ללא מע"מ בגין המגרש הנדון בסך 19,650,000.00 שקלים חדשים.
 - השטחי הממשלתי במכתבו מיום 14/07/99 קבע את שווי הקרקע ללא מע"מ בגין המגרש הנדון בסך 5,950,000.00 שקלים חדשים.

ב. השומה הנ"ל אינה כוללת הוצאות פיתוח.

ג. להלן החישוב הכספי בשקלים חדשים:

ערך הקרקע ליום 14/07/99	19,650,000.00	זכות
זפת שערוך ליום 15/11/99 (מדר מחיה)	300,861.25	
הקרקע ליום 14/07/99	19,950,861.25	
זפת שערוך ליום 15/11/99 (מדר מחיה)	5,950,000.00	
ערך הקרקע ליום 14/07/99	91,100.48	
חוספת שערוך ליום 15/11/99 (מדר מחיה)	13,556,940.20	

סה"כ ערך הקרקע לצורך ביצוע עסקה
סכום חד פעמי כדמי חכירה מהווים 51% מערך הקרקע
3/00-4.87
סך הכל 33,175.00
כל הסכומים הנ"ל יחוייבו בהפרשי שערוך מיום קביעת ערך הקרקע ועד ליום אישור העסקה. חוספת מע"מ כחוק.

לכבוד

עו"ד בלפור קויתי - מנכ"ל שמש על הים בע"מ

לבקשתך, להלן פירוט ההכנסות וההוצאות לתקופה מיום 1/1/2012 ועד ליום 31/05/2016. הסכומים להלן משקפים את התנועות בחשבון העו"ש של החברה החל מיום 1/1/2012 ועד ליום 31/05/2016.

מצטבר		שמש על הים בע"מ					
בתקופה	עד ליום	סה"כ	1-5/2016	2015	2014	2013	2012
1-5/2016	31/12/2015						
871,519	3,028	3,028					
יתרת מזומנים בבנק ליום 31/12/2011 - לפי אישור הבנק							
358,169	2,959,341	3,317,510	358,169	864,000	873,095	742,246	480,000
-144,000	-292,262	-436,262	-144,000	-144,000	-148,262	0	0
0	436,262	436,262		144,000	144,000	148,262	0
214,169	3,103,341	3,317,510	214,169	864,000	868,833	890,508	480,000
הכנסות							
הכנסות מראש י.פ.							
הכנסות מראש י.ס.							
סה"כ הכנסות שכירות שהתקבלו							
הוצאות							
משכורות ונלוות							
ריטיינר למשרד עו"ד בלפור קויתי							
שכ"ט ל- אמנון זכרונות משרד עו"ד							
הנהלת חשבונות וביקורת							
מיסים ואגרות							
אחרות							
הוצאות מימון							
ריבית ועמלות לבנק							
סה"כ הוצאות							
מיסים שוטפים לשלם למס הכנסה							
רווח לשנה							
בניכוי: מס במקור שנכסה על ידי הלקוח והועבר ישירות למס הכנסה							
בתוספת: מס הכנסה לתשלום בגין שנת 2015 (טרם שולם נכון ליום המאזן)							
בניכוי: משיכות של בעלי המניות							
בניכוי: השקעות ברכוש קבוע - תכנון ואדריכלות							
בניכוי: תשלומים ע"ח ביקורת, עריכת דוחות כספיים וייעוץ לחברה מוניטין							
בניכוי: תשלומים למס הכנסה עבור חברת מוניטין (בגין שנת 1994)							
בניכוי: הוצאות והתחייבויות שטרם שולמו ליום המאזן							
יתרת מזומנים ושווי מזומנים ליום 31/05/2016 - לפי אישור הבנק							
פירוט משיכות בעלים							
יונה שמש - 24/3/2013							
יונה שמש - 21/7/2014							
שירי וויצמן - 28/2/2013							
שירי וויצמן - 13/6/2013							
שירי וויצמן - 27/3/2014							
שירי וויצמן - 19/8/2015							
סה"כ ליום 31/05/2016							

יש להתייחס לדוח זה כדוח פנימי של ההנהלה לצורך הצגת התנועה ותזרים המזומנים של החברה בתקופה שמיים תחילת קבלת דמי השכירות בחברה שמש על הים בע"מ תחת ניהולך (בלפור קויתי).

הנתונים לעיל מבוססים על ספרי החשבונות של החברה לשנים 2012 עד- ליום 31/5/2016. יש לעיין בדוח זה יחד עם הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה לשנים 2012-2015.

שכטר מאס קריספל
רואי חשבון

לכבוד

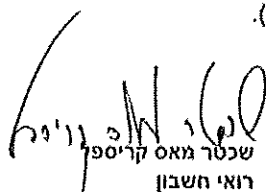
עו"ד בלפור קייתי - מכ"ל שמש על הים בע"מ

לבקשתך, להלן פירוט ההכנסות וההוצאות לתקופה מיום 1/1/2012 ועד ליום 31/12/2015. הסכומים להלן משקפים את התנועות בחשבון העו"ש של החברה החל מיום 1/1/2012 ועד ליום 31/12/2015.

מצטבר		שמש על הים בע"מ				
בשנת	עד ליום	סה"כ	2015	2014	2013	2012
2015	31/12/2014					
337,718	3,028	3,028				
יתרת מזומנים בבנק ליום 31/12/2011 - לפי אישור הבנק						
864,000	2,095,341	2,959,341	864,000	873,095	742,246	480,000
-144,000	-148,262	-292,262	-144,000	-148,262	0	0
144,000	292,262	436,262	144,000	144,000	148,262	0
864,000	2,239,341	3,103,341	864,000	868,833	890,508	480,000
סה"כ הכנסות שכירות שהתקבלו						
הוצאות -						
-53,097	-151,073	-204,170	53,097	64,717	64,717	21,639
-96,205	-210,179	-306,384	96,205	82,247	95,932	32,000
0	-119,640	-119,640	0	19,200	76,500	23,940
0	-9,083	-9,083	0	0	0	9,083
-12,128	-594	-12,722	12,128	232	362	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
-368	-7,324	-7,692	368	4,577	1,185	1,562
-161,798	-497,893	-659,691	161,798	170,973	238,696	88,224
סה"כ הוצאות						
-65,810	0	-65,810	65,810			
מיסים שוטפים לשלם למס הכנסה						
636,392	1,741,448	2,377,840	636,392	697,860	651,812	391,776
רווח לשנה						
0	-316,217	-316,217				
65,810	0	65,810				
-27,176	-590,000	-617,176				
-35,000	-573,583	-608,583				
-88,500	0	-88,500				
-17,725	76,070	58,345				
871,519	337,718	871,519				
יתרת מזומנים ושווי מזומנים ליום 31/12/2015 - לפי אישור הבנק						
פירוט משיכות בעלים -						
0	200,000	200,000				
0	200,000	200,000				
0	100,000	100,000				
0	40,000	40,000				
0	50,000	50,000				
27,176	0	27,176				
27,176	590,000	617,176				
סה"כ ליום 31/12/2015						

יש להתייחס לדוח זה כדוח פנימי של ההנהלה לצורך הצגת התנועה ותזרים המזומנים של החברה בתקופה שמיום תחילת קבלת דמי השכירות בחברה שמש על הים בע"מ תחת ניהולך (בלפור קייתי).

הנתונים לעיל מבוססים על ספרי החשבונות של החברה לשנים 2012 עד-2015. יש לעיין בדוח זה יחד עם הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה לשנים 2012-2015.


שכטר מאס קריספל
רואי חשבון

לכבוד

עו"ד בלפור קויתי - מנכ"ל שמש על הים בע"מ

לבקשתך, להלן פירוט ההכנסות וההוצאות לתקופה מיום 1/1/2012 ועד ליום 31/12/2014. הסכומים להלן משקפים את התנועות בחשבון העו"ש של החברה החל מיום 1/1/2012 ועד ליום 31/12/2014.

שמש על הים בע"מ				
-----------------	--	--	--	--

סה"כ	2014	2013	2012	
------	------	------	------	--

3,028	יתרת מזומנים בבנק ליום 31/12/2011 - לפי אישור הבנק			
-------	--	--	--	--

2,095,341	873,095	742,246	480,000	הכנסות
-148,262	-148,262	0	0	הכנסות מראש י.פ.
292,262	144,000	148,262	0	הכנסות מראש י.ס.
2,239,341	868,833	890,508	480,000	סה"כ הכנסות שכירות שהתקבלו

הוצאות -				
-151,073	64,717	64,717	21,639	משכורות ונלוות
-210,179	82,247	95,932	32,000	ריטינג למשרד עו"ד בלפור קויתי
-119,640	19,200	76,500	23,940	הנהלת חשבונות וביקורת
-9,083	0	0	9,083	מיסים ואגרות
-594	232	362	0	אחרות

0	הוצאות מימון -			
-7,324	4,577	1,185	1,562	ריבית ועמלות לבנק
-497,893	170,973	238,696	88,224	סה"כ הוצאות

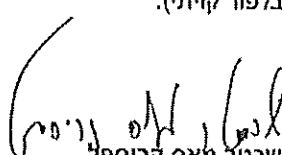
1,741,448	697,860	651,812	391,776	רווח לשנה
-----------	---------	---------	---------	-----------

-316,217	בניכוי: מס במקור שנכסה על ידי הלקוח והועבר ישירות למס הכנסה			
-590,000	בניכוי: משיכות של בעלי המניות			
-573,583	בניכוי: השקעות ברכוש קבוע - תכנון ואדריכלות			
76,070	בניטרול הוצאות והתחייבויות שטרם שולמו ליום המאזן			
337,718	יתרת מזומנים ושווי מזומנים ליום 31/12/2014 - לפי אישור הבנק			

פירוט משיכות בעלים -	
200,000	יונה שמש - 24/3/2013
200,000	יונה שמש - 21/7/2014
100,000	שירי וויצמן - 28/2/2013
40,000	שירי וויצמן - 13/6/2013
50,000	שירי וויצמן - 27/3/2014
590,000	סה"כ ליום 31/12/2014

יש להתייחס לדוח זה כדוח פנימי של ההנהלה לצורך הצגת התנועה ותזרים המזומנים של החברה בתקופה שמיום תחילת קבלת דמי השכירות בחברה שמש על הים בע"מ תחת ניהולך (בלפור קויתי).

הנתונים לעיל מבוססים על ספרי החשבונות של החברה לשנים 2012 עד- 2014. יש לעיין בדוח זה יחד עם הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה לשנים 2012-2014.


שכטר מאס קריספל
רואי חשבון